

Tras un paro, los obreros son contratados por una compañía tercerista

Disputa entre sindicatos blancos afecta a trabajadores de Dina

De forma irregular la empresa automotriz depositó el contrato colectivo en una junta local en vez de la federal

El gremio de la CTM y el minero-patronal sólo se pelean las cuotas, denuncian

PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Periódico La Jornada
Sábado 9 de julio de 2016, p. 29

Sindicatos de protección se pelean a muerte los contratos colectivos de grandes empresas, como Dina Autobuses, y recurren a prácticas ilegales, burdas y gansteriles para hacerse de estas titularidades.

Desde enero de este año, el sindicato minero-patronal de Carlos Pavón se enlazó en una disputa feroz con otro gremio por ese contrato. El dirigente engañó a los trabajadores y los llevó a un paro; fueron despedidos más de 200 y de consuelo les mandó 500 pesos a cada uno a través de uno de sus representantes apodado *El Tequila*.

En tanto, la empresa ya no tiene contratados directamente a los obreros, ya que introdujo a una compañía tercerista denominada Passa SA de CV, la cual está registrada como prestadora de servicios y es la que emplea a los trabajadores.

Según copias de dichos contratos –proporcionadas por los obreros–, ahora laboran para Dina Autobuses, pero les paga y los contrata otra empresa. Detallan que tienen un patrón fantasma y un sindicato blanco, lo que es una burla a la libertad sindical y un acto vergonzoso para el sector laboral.

Sin defensa

También entregaron documentos en los que señalan que están afiliados a un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyo representante es Mauro Atitlán Lemes, el cual no nos ha defendido de las múltiples violaciones laborales.

Detallaron que en cambio dicho gremio se enfrascó en una disputa con el sindicato que encabeza Carlos Pavón por la titularidad, en la que los obreros salieron perdiendo. Esto es porque “Pavón usó a *El Tequila* (Víctor Navarrete, supuesto delegado de su sindicato) para engañar a los obreros de Dina y llevarnos al despeñadero”. Primero éste los convenció de llevar a cabo el paro del 20 al 22 de enero, luego que serían reinstalados el lunes 25 y que se les pagarían sus salarios, con el propósito de que los despedidos le firmaran las cédulas de afiliación a su sindicato.

Sin embargo, Pavón luego abandonó a los despedidos y de consuelo les mandó 500 pesos con Navarrete, su incondicional, indicaron los trabajadores, quienes sostuvieron que se trató de toda una trama para engañarlos y que, atemorizados por perder su trabajo,

firmaran su adhesión al sindicato patronal, para con sus firmas demandar la titularidad de este contrato.

La disputa sigue, pero no por la defensa de los obreros, sino por quién se quedará con las cuotas sindicales, pues el de la CTM ni hace asambleas, sólo pacta a oscuras con el patrón, mientras el otro gremio que es minero-patronal nada más nos usó; ambos son igual de gansteriles, añadieron.

También documentaron irregularidades cometidas por la empresa, que tiene cerca de 850 obreros, pues su contrato colectivo de trabajo está depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Hidalgo, en Pachuca, cuando le corresponde la Junta Federal, donde estuvo de 1959 a 2006, es decir 47 años, porque así está estipulado en la ley.

Es decir, Dina Autobuses, al igual que diversas empresas grandes del país, se llevó su contrato colectivo de trabajo al ámbito local, cuando el sector automotriz es competencia federal, práctica que es socorrida por muchas compañías para así llegar a arreglos con autoridades laborales de los estados.

Además prácticamente se deshizo de su obligación laboral para con los trabajadores, pues éstos ya son contratados y despedidos por la compañía Passa, y no tiene ninguna responsabilidad legal con ellos, mientras sigue el duelo de sindicatos blancos, concluyeron.

<http://www.jornada.unam.mx/2016/07/09/sociedad/029n1soc>

Alientan gremios blancos y contratos de protección

Violan las automotrices en México convenios de la OIT

Ford en SLP no tiene planta ni trabajadores, pero ya firmó con la CTM

PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Periódico La Jornada
Lunes 11 de julio de 2016, p. 15

La industria automotriz de nuestro país está invadida de sindicatos blancos y contratos colectivos de protección. De las 31 nuevas plantas instaladas en México, 27 tienen contratos de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); hay una empresa que pactó con una central fantasma y sólo tres tienen sindicatos democráticos, como son la VW de Puebla, Audi Puebla y Nissan Cuernavaca.

Incluso las nuevas inversiones anunciadas en esta industria, de empresas que están en proceso de construcción de plantas y aún no han empezado a operar, ya firmaron o pactaron con un sindicato blanco de la CTM, como son Honda, Ford, BMW, KIA y Mazda, señala un informe del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

Indica que de esta forma las empresas se garantizan salarios muy por debajo del mercado mundial, falta de libertad sindical para los trabajadores y de negociación colectiva e incluso restricción al derecho de huelga.

El análisis sostiene que Ford Motor Company apenas inició la construcción de su planta de San Luis Potosí, no tiene instalaciones ni trabajadores, pero ya firmó un contrato de protección patronal con un sindicato de la CTM, violando la Ley Federal del Trabajo y el acuerdo marco firmado entre la trasnacional y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industria Metalúrgicas, en el que el corporativo se comprometió a garantizar la libertad sindical.

Una copia de este contrato establece que la empresa concede a cinco representantes del sindicato permiso de tiempo completo y goce de salario para que representen a los trabajadores cuando estos no existan; además de que en la cláusula 27 del contrato estipula que la armadora entregará mensualmente el monto de las cuotas sindicales mediante transferencia electrónica a la cuenta que el secretario general del sindicato designe.

En contrapartida el contrato que firmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y cuyo dirigente es Francisco Joaquín del Olmo, fija –de antemano– salarios por debajo del promedio del sector para los trabajadores potosinos. En la categoría inicial los obreros de esta planta ganarán 168 pesos diarios, es decir 2 mil 500 pesos a la quincena, y tendrán que pasar 8 años en la empresa para que puedan ganar 5 mil pesos, cuando el promedio de la industria automotriz es de 18 mil pesos mensuales, según el Inegi.

De esta forma se garantizan salarios de hambre en la Ford San Luis Potosí, sobre todo si se considera que la multinacional, en el contrato firmado con la United Auto Workers (UAW) de Estados Unidos de 2015, pactó un piso de entrada para los trabajadores de 16.25 dólares la hora. Es decir, 130 dólares por día, que son 3 mil 900 al mes, equivalentes a más de 72 mil pesos.

El informe destaca que el terreno donde se instalará dicha armadora en San Luis Potosí fue donado por el gobierno de esa entidad, con aval del Congreso estatal en el mes de junio pasado, y se trata de una superficie de 220 hectáreas. Sin embargo, antes de que el Legislativo de ese estado autorizara la donación, la armadora y la CTM ya tenían firmado el contrato de protección, pasando incluso por encima de los Convenios 98 y 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

El Cilas expone al respecto que una de las razones por las que México vive el *boom* automotriz es la alta rentabilidad que tienen las empresas extranjeras, ya que en este país las ganancias después de impuestos son de 15.7 por ciento; en Estados Unidos de 3.9 y en Canadá de 11.8 por ciento. En tanto, el costo salarial en nuestro país, comparado con las ventas, es de 5.6 por ciento, mientras en Canadá es de 14.9 y en Estados Unidos de 21.6 por ciento, según una medición realizada por la firma KPMG denominada Competitive Alternatives 2016.

La Jornada, 11 de julio de 2016

<http://www.jornada.unam.mx/2016/07/11/politica/015n1pol>